CELLULE D'INVESTIGATION FORENSIQUE L'OCHJU

Batterie de 5 Questions de Sommation Legale au Conseil Communautaire

Protocole : **ISO/IEC 27037:2012** Juridiction : **CRC Corse / Parquet Financier**

Authenticite : **Piece Scellee d'Opposition**

PIÈCE 2 : BATTERIE DE 5 QUESTIONS ORALES ET ÉCRITES DE SOMMATION AU CONSEIL COMMUNAUTAIRE

Questions avec visas légaux, pièges de procédure et répliques immédiates face aux éléments de langage de l'exécutif communautaire.

QUESTION 1 : SUR LE GEL FRAUDULEUX DU COSP EN « EUROS COURANTS » ET LA VIOLATION DU CODE DES TRANSPORTS

- Visas légaux : Article L. 1221-1 du Code des transports ; Article L. 1612-4 du CGCT ; Article 30.1 du Contrat COSP 2026.
- Texte de la Question :

« Monsieur le Président, vous avez fait approuver par la délibération n° 2026-071 un contrat COSP dont l'article 30.1 stipule expressément que les dépenses de référence ne sont pas indexées et restent figées en euros courants, moyennant une participation forfaitaire plafonnée à 706 530 €. Alors que le gazole a augmenté de plus de 40 % et que les coûts d'entretien du matériel roulant vétuste s'envolent, comment pouvez-vous prétendre que ce contrat respecte le principe d'équilibre économique du service public prescrit par le Règlement européen 1370/2007, alors même que ce gel bloque délibérément le budget des bus pour compenser le gouffre financier de 2,4 M€/an du téléphérique ? »

- Élément de langage prévisible de la majorité :

« Nous protégeons les deniers du contribuable ajaccien en encadrant les coûts de la régie et en responsabilisant l'opérateur interne via un plan de performance rigoureux. »

- Réplique au scalpel :

*« Monsieur le Président, vous ne protégez pas les deniers publics, vous organisez l'asphyxie légale d'une entreprise publique ! Figer les charges en euros courants dans un secteur inflationniste, ce n'est pas un plan de performance : c'est une défaillance organisée. La DREAL vous a déjà adressé un carton rouge le 18 décembre 2023 pour capitaux propres négatifs. En refusant l'indexation réelle, vous exposez sciemment les 38 licences de

nos bus à une suspension administrative à la rentrée. Répondez précisément : quel indice contractuel légal compensera le prochain choc pétrolier si la SPL n'a plus un centime de trésorerie ? »*

QUESTION 2 : SUR LE MANDAT D'ENCAISSEMENT GRATUIT ET LA LIBÉRALITÉ AU PROFIT DU CONSORTIUM PRIVÉ (ANNEXE 16)

- Visas légaux : Jurisprudence CE Sect. 3 novembre 1997 *Commune de Fougerolles* ; Article L. 2224-2 du CGCT ; Annexe 16 du Contrat COSP.
- Texte de la Question :

« Monsieur le Président, l'annexe 16 du contrat de transport prévoit que la SPL Muvitarra assurera la vente des titres et la collecte des recettes des distributeurs automatiques (DAT) des gares du téléphérique Angelo dans le cadre d'un mandat d'encaissement. Le consortium privé POMA / SECA perçoit déjà 23,9 M€ HT de rente contractuelle garantie sur 10 ans. Pourquoi l'exécutif impose-t-il à la régie publique de bus de gérer gratuitement la billetterie d'un exploitant privé sans refacturer le moindre centime de frais de gestion, en violation directe de l'interdiction des libéralités publiques dégagée par le Conseil d'État ? »

- Élément de langage prévisible de la majorité :

« Il s'agit d'une simple intermodalité billettique normale pour faciliter la vie des usagers avec un titre unique Muvipass. »

- Réplique au scalpel :

« Ne confondez pas commodité usager et comptabilité publique ! L'intermodalité technique n'a jamais autorisé la gratuité des prestations entre personnes morales distinctes. Gérer 4 gares de téléphérique, relever les caisses, sécuriser les fonds et entretenir les automates mobilise des agents publics payés par la collectivité. Pourquoi la SECA, filiale du géant POMA qui encaisse des millions, ne paie-t-elle pas une commission d'encaissement à notre régie ? Pourquoi faites-vous payer aux usagers du bus les frais généraux du câble privé ? »

QUESTION 3 : SUR LE SIPHONAGE DE LA PROVISION D'URGENCE POUR CRISE DES DÉCHETS (ROB 2025, P. 6)

- Visas légaux : Instruction budgétaire et comptable M57 ; Articles L. 2311-1 et suivants du CGCT ; ROB 2025 de la CAPA page 6.
- Texte de la Question :

« Monsieur le Président, à la page 6 du Rapport d'Orientations Budgétaires 2025, votre majorité écrit noir sur blanc qu'elle envisage de récupérer par anticipation la provision constituée en 2018 pour une éventuelle crise des déchets afin de compenser les hausses de charges liées à la mise en service du téléporté. Comment osez-vous déshabiller la sécurité sanitaire élémentaire des Ajacciens — dans une île où le traitement des déchets est en crise permanente — pour colmater le déficit d'exploitation des cabines vides d'Angelo ? »

- Élément de langage prévisible de la majorité :

« La situation financière de la filière déchet s'est stabilisée avec le Syvadec et cette provision n'avait plus lieu d'être immobilisée stérilement. »

- Réplique au scalpel :

« Qui peut croire une seule seconde en Corse que le risque de crise des déchets a disparu ? Les centres d'enfouissement débordent, les coûts de transfert explosent et la CAPA est à la merci du moindre blocage d'exutoire ! Détourner une réserve de précaution sanitaire de 1,5 M€ pour financer l'électricité et les câbles de POMA est une faute de gestion majeure. Si un blocage survient demain, qui paiera le surcoût : augmenterez-vous à nouveau la taxe d'ordures ménagères (TEOM) des Ajacciens ? »

QUESTION 4 : SUR LE DEUX POIDS DEUX MESURES ÉCOLOGIQUE (TORTUE D'HERMANN VS MONT THABOR)

- Visas légaux : Article L. 411-2 du Code de l'environnement ; Arrêté Préfectoral DUP n° 2A-2023-12-04-00001 (Article 4) ; Arrêté dérogatoire n° 2A-2021-01-27-003.
- Texte de la Question :

« Monsieur le Président, lorsqu'il s'est agi de prolonger la liaison vers le Mont Thabor et d'étudier des tracés réellement utiles vers le centre-ville, l'exécutif a argué d'obstacles écologiques insurmontables. En revanche, l'article 4 de la DUP du 4 décembre 2023 vise expressément un arrêté préfectoral accordant une dérogation pour détruire les habitats de la Tortue d'Hermann au profit de la SCCV 'Les Terrasses du Stiletto', portée par un grand promoteur privé au pied de la gare G3. Pourquoi l'intérêt écologique paralyse-t-il les extensions publiques mais s'efface-t-il docilement devant les programmes immobiliers privés adossés aux gares du câble ? »

- Élément de langage prévisible de la majorité :

« Les procédures environnementales sont instruites par les services de l'État et la DREAL en toute indépendance et nous appliquons strictement les mesures compensatoires ERC (Éviter-Réduire-Compenser). »

- Réplique au scalpel :

« Vous bottez en touche sur l'État, mais qui a choisi l'emplacement exact de la gare G3 ? La collectivité ! Les parcelles valorisées par l'argent public du contribuable appartiennent directement à des sociétés privées qui ont obtenu des dérogations espèces protégées sur-mesure. Pourquoi le tracé du câble s'est-il miraculeusement arrêté là où les intérêts fonciers privés commençaient, au lieu de desservir les 1 850 mètres qui manquent pour rejoindre directement la Gare ferroviaire et le Port ? »

QUESTION 5 : SUR L'HÉLISTATION DE L'HÔPITAL DU STILETTO ET LES RISQUES AÉRIENS DU CÂBLE

- **Visas légaux :** Articles L. 6351-1 et suivants du Code des transports (servitudes aéronautiques de dégagement) ; Réglementation ERP Type U (Arrêté du 25 juin 1980, art. U 1 et R. 123-1 du CCH).
- **Texte de la Question :**

« Monsieur le Président, la station G3 et le survol du câble jouxtent immédiatement l'hélistation d'urgence du Centre Hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde au Stiletto. L'évacuation sanitaire par hélicoptère (Dragon 20 / Samu) constitue un enjeu vital quotidien pour toute la Corse-du-Sud. Quels sont les termes exacts de l'avis émis par la Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile (DSAC) concernant les trajectoires d'approche en conditions dégradées ou de vent fort face aux câbles porteurs et aux pylônes de 20 mètres ? Pouvez-vous garantir sous votre responsabilité personnelle qu'aucune servitude de sécurité n'a été minorée pour permettre le passage d'Angelo ? »

- **Élément de langage prévisible de la majorité :**

« L'installation a reçu toutes les homologations techniques du STRMTG et de la commission départementale de sécurité avant son ouverture commerciale. »

- **Réplique au scalpel :**

« Le STRMTG contrôle le fonctionnement mécanique du câble, pas les contraintes d'approche du crash d'un hélicoptère en détresse météo ! Nous exigeons la communication immédiate du protocole d'urgence conjoint SAMU-Sécurité Civile-SECA. Est-il exact qu'en cas de vent d'ouest soutenu, les trajectoires d'atterrissage des hélicoptères doivent contourner l'emprise du téléphérique ? La vie des patients transportés en urgence absolue vaut-elle moins que l'inauguration d'une infrastructure politique ? »

